III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

ACUERDO de 5 de noviembre de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual n.º 28 del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, de la regulación del uso residencial (capítulos 7.2 y 7.7). Expte.: 2/2025/MDPG.

Con fecha 5/11/2026 el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Salamanca adopta el siguiente acuerdo para aprobar definitivamente la Modificación Puntual n.º 28 del PGOU de Salamanca de la regulación del uso residencial (Capítulos 7.2 y 7.7):

«La Comisión Informativa de Fomento y Patrimonio, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2026, ha informado favorablemente con el voto a favor de la Sra. Concejala no adscrita y del Grupo Municipal Popular y la abstención del Sr. Concejal no adscrito, Grupo Municipal Mixto y Grupo Municipal Socialista la propuesta de aprobación definitiva de la modificación puntual n.º 28 del PGOU de Salamanca de la regulación del uso residencial (capítulos 7.2 y 7.7).

1.– Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 6/11/2025 se aprueba inicialmente la Modificación Puntual n.º 28 del PGOU de Salamanca de la regulación del uso residencial (capítulos 7.2 y 7.7), promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.

El expediente ha sido sometido al preceptivo trámite de información pública por espacio de dos meses mediante la inserción de anuncios en prensa local el día 3/12/2025, en el BOCYL el 10/12/2025 y en la página web municipal el 19/12/2025. Se ha elaborado documento para la aprobación definitiva del instrumento con CSV 16341552634251134417.

2. Se trata de una modificación de ordenación detallada cuya influencia se extiende a todo el término municipal de Salamanca con calificación de uso residencial establecido. El objeto de la modificación es la actualización de diferentes artículos del Capítulo 7.2 del «Uso Residencial» y del Capítulo 7.7 de «Usos en edificios existentes», incluidos ambos en el Título VII de «Condiciones generales en función del uso» de las Normas Urbanísticas de la Revisión-Adaptación del PGOU de Salamanca.

3. Se han presentado las siguientes alegaciones por el Grupo Municipal Socialista y por el Arquitecto Técnico Álvaro Rey Perille:

3.1. Grupo Municipal Socialista. Presentada por D. José Luis Mateos Crespo, portavoz del grupo municipal socialista (R.G.E. Ayuntamiento de Salamanca n.º 2026011512 de 10 de febrero de 2026) con el siguiente extracto: propone incluir en el artículo 7.2.1 la definición de viviendas de uso turístico, como una nueva clase dentro del uso residencial para acabar con la asimilación a usos hoteleros y/o comerciales.

Contestación: la finalidad de la modificación es la adecuación de las condiciones del uso residencial, definido en el propio artículo 7.2.1 como «aquel que se desarrolla en los edificios destinados al alojamiento permanente de personas». Por ello, cualquier tipo de alojamiento destinado a uso turístico y por tanto temporal, contradice dicha definición.

Propuesta: la desestimación de la alegación presentada.

3.2. Álvaro Rey Perille. Presentada por D. Álvaro Rey Perille, Arquitecto Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Salamanca (R.G.E. Ayuntamiento de Salamanca n.º 2026012373 de 13 de febrero de 2026) con el siguiente extracto: indica que en la redacción propuesta del artículo 7.2.4.4ª se establece la necesidad de inscribir en la pieza principal de la vivienda un rectángulo de 3 por 6 metros de lados, siendo éstos unos valores rígidos frente a un rectángulo flexible en dimensiones pero manteniendo un lado mínimo de 3 metros y la superficie mínima del mismo idéntica (18 m²).

Contestación: la propuesta se centra en locales existentes en los que se pretende su transformación a viviendas. En ellos, puede influir de manera importante para la viabilidad de cambio de uso, su geometría o la posición de los pilares. Es por ello, que considerar aptas como viviendas aquellas que no posean 6 metros de fondo pero que compensan con más ancho de fachada esta dimensión, con las mejores condiciones de iluminación y ventilación que ello implica, es oportuno.

Propuesta: la estimación de la alegación presentada.

4. Obran en el expediente los informes sectoriales favorables del Centro Directivo competente en materia de Urbanismo (Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León), Dirección General de Patrimonio de Castilla y León (Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León), Subdelegación del Gobierno de Salamanca, Diputación Provincial de Salamanca y Confederación Hidrográfica del Duero.

5. El documento de aprobación definitiva introduce cambios en el acuerdo de aprobación inicial que no suponen alteración sustancial del instrumento aprobado inicialmente.

6. Constan en el expediente informe técnico y jurídico del Área de licencias y planeamiento, así como el preceptivo informe de Secretaría General todos ellos favorables a la continuación del procedimiento para la aprobación definitiva.

7. Procedimiento: Aprobación definitiva con subsanación de las deficiencias observadas mediante la introducción de los cambios o correcciones correspondientes, publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web municipal, así como notificación a los interesados y a las administraciones autonómica y estatal, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad.

8. Competencia. De conformidad con el Art. 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) y 47.2 ll) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local), el Pleno (mayoría absoluta) es el órgano competente para la aprobación definitiva.

Por todo ello, se formula la siguiente propuesta:

Primero. Desestimar la alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista y Estimar la presentada por el Arquitecto Técnico Álvaro Rey Perille conforme a lo indicado en la parte expositiva.

Segundo. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual n.º 28 del PGOU de Salamanca de la regulación del uso residencial (capítulos 7.2 y 7.7) de iniciativa municipal conforme al documento con CSV 16341552634251134417.

Y con los siguientes cambios respecto a la aprobación inicial:

– Se incorpora conforme al informe sectorial del Centro Directivo competente en materia de Urbanismo en el apartado 13 el resumen ejecutivo con indicación del ámbito y alcance de la modificación.

– Se modifica, en virtud de la alegación estimada, el texto del artículo 7.2.4.4ª con la siguiente redacción «La superficie útil de la tipología 4ª será superior a 30 m², se deberá poder inscribir un rectángulo de 18 m² de superficie libre de obstáculos cuyo lado menor posea una longitud de al menos tres metros y se ubicará junto al paramento en el que se situé el hueco de iluminación y ventilación».

Tercero. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León, así como en la página web municipal, en la que se mantendrá un ejemplar del documento definitivamente aprobado.

Cuarto. Notificar el acuerdo de aprobación definitiva a la Administración autonómica, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad, acompañando un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital. Asimismo, se notificará a los interesados.»

Con la publicación anexa a este acuerdo se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

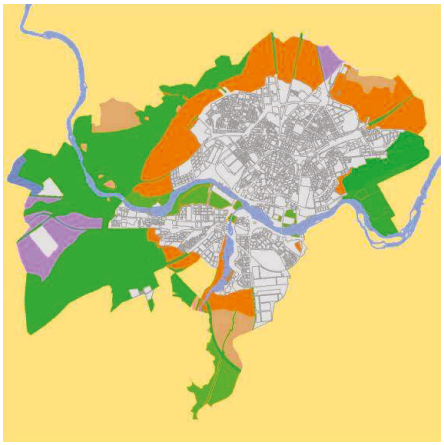
Contra el presente Acuerdo que agota la vía administrativa de conformidad podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid) en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación (artículos 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Salamanca, 9 de noviembre de 2026.

El Concejal de Fomento,
Fdo.: J. Fernando Carabias Acosta

Ayuntamiento de Salamanca

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA



MODIFICACIÓN Nº 28

Modificación puntual de la regulación del uso residencial (CAP. 7.2 y CAP 7.7)

Aprobación DEFINITIVA
Octubre de 2026

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

REDACTOR:

González Rodríguez, Fernando. Arquitecto. Servicio de Licencias.

EQUIPO REDACTOR:

Corcho Pérez, Carolina. Arquitecto. Servicio de Licencias.

Perdiguero Villarreal, María Belén. Arquitecto Técnico. Servicio de Licencias.

López de Dios, Gabriel Manuel. Arquitecto Técnico. Servicio de Licencias.

Perfontán Guerrero, José Ángel. Arquitecto. Jefe del Servicio de Licencias.

RESPONSABLE DEL EQUIPO REDACTOR:

Andrés Holgado, Alfredo. Arquitecto. Director del Área de Licencias y Planeamiento.

Ayuntamiento de Salamanca

ÍNDICE

1. INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓN. ... 1
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. ... 1
3. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. ... 2
4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. ... 4
5. CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN. ... 5
6. OBJETO DE LA MEMORIA VINCULANTE. ... 5
7. CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO. ... 6
8. FINALIDAD DE LA PROPUESTA. ... 7
9. MODIFICACIONES RESPECTO A LA APROBACIÓN INICIAL. ... 7
10. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN. ... 8
11. CONCLUSIÓN – PROPUESTA. ... 10
12. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN ... 38
12.1. Necesidad de Trámite ambiental ... 38
12.2. Afecciones en el Catálogo y Normativa de Protec. del Patrimonio Arqueológico ... 40
12.3. Normativa en Materia de Protección Civil ... 40
12.4. Cumplimiento del Art. 5 de la ORDEN FYM/238/2016 ... 41
12.5. Cumplimiento del Art. 169 del RUCYL ... 41
12.6. Cumplimiento del Art. 170 del RUCyL ... 42
12.7. Cumplimiento de la no aplicación del Art. 173 del RUCYL ... 42
13. RESUMEN EJECUTIVO ... 43

Ayuntamiento de Salamanca

1. INICIATIVA DE LA MODIFICACIÓN.

Se redacta el presente documento, denominado **Modificación puntual nº 28 de la regulación del uso residencial (en adelante MOD-28)**, de la vigente Revisión-Adaptación del PGOU de Salamanca, por iniciativa pública del Excmo. Ayto. de Salamanca, siendo su ámbito el Término Municipal completo.

La iniciativa de la MOD-28, es pública del Ayuntamiento de Salamanca siendo competente esta iniciativa de acuerdo con lo establecido en el art. 149 y 5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

El marco legal de aplicación de la presente modificación del PGOU de Salamanca lo constituye entre otros, los siguientes preceptos legales, en su redacción vigente a la fecha del presente documento:

Normativa estatal:

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Texto Refundido de Régimen Local RDL 781/1986, de 18 de abril.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Normativa autonómica:

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
- Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL).
- Decreto 22/2004, de29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).
- ORDEN FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
- Ley 7/2014, de 12 de septiembre de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
- Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
- Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

3. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

La vigente Revisión-Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca fue aprobada definitivamente mediante Orden FOM/59/2007, de 22 de enero. Posteriormente, se han tramitado:

- Modificación de la Delimitación del Sector SU-NC nº 43 "Santa Teresita del Niño Jesús nº 86", por Orden FOM/626/2009, de 5 de Febrero.
- Modificación nº 1 denominada "Puerto Seco" aprobada definitivamente mediante Orden FOM/1270/2009, de 4 de mayo.
- Corrección de error material relativa a la exclusión de la parcela nº 56 del sector SU-NC 21 (14/7/2008).
- Corrección de error material relativa a alineación de parcelas sitas en la Avda. de Lasalle nº 121 a 135 (Orden FOM/1875/2009, de 21 de agosto).
- Modificación nº 2.1. Determinación de la reserva de viviendas protegidas e índice de variedad de uso.
- Modificación Modif. Nº 2.2. Corrección ficha nº 9 "acción 34 P.E.R.I. ACCIÓN 34 (CALLE BILBAO).
- Modificación nº 2.3. Corrección plano ficha nº25 Plan Parcial Sector 65 "El Zurguén" Polígonos A y B.
- Modificación nº 2.4. Modificación de la ordenación detallada de Mercasalamanca.
- Modificación nº 2.5 Modificación de la ficha nº 22 del Catálogo de Edificios de Interés correspondiente al Hospital de la Santísima Trinidad.
- Modificación nº 2.6. Modificación de la calificación de la parcela denominada "Colegio Carvajal" situada en la Plaza de Carvajal nº 6.
- Modificación nº 2.7 Modificación Ficha nº 426 del Catálogo de Edificios protegidos y condiciones urbanísticas de la parcela catastral 59829.05, situada en la C/ Consuelo 32, Calle Miñagustín y Plaza de Colón de Salamanca.
- Modificación nº 2.8: Modificación ordenación detallada en terrenos del sistema local de viario público situados en la confluencia de la Avenida de los Agustinos Recoletos y de la Avenida de Salamanca.
- Modificación nº 2.9. Modificación de la normativa de la regulación de usos.
- Modificación nº 2.10. Modificación de artículos de los títulos siguientes de las Normas urbanísticas:
    - Título VI: Normas generales de la edificación.
    - Título VII: Condiciones generales en función del uso.
    - Título VIII: Normas específicas en suelo urbano. Ordenanzas.
- Modificación nº 2.11. Modificación parámetros edificabilidad y ocupación de usos compatibles deportivos públicos en dotaciones espacios libres.
- Modificación nº 2.12. Aclaración del art. 6.4.19 "Evacuación de residuos sólidos".

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

- Modificación nº 2.13. Modificaciones relativas al “Uso garaje - aparcamiento”, Capítulos 7.3, 8.16, 8.17 y 8.20 de las Normas Urbanísticas.
- Modificación nº 2.14. Creación del Capítulo 7.7 “Usos en edificios existentes” de las Normas Urbanísticas.
- Modificación nº 2.15. Correcciones de errores materiales.
- Modificación nº 2.16. Rectificación de alineaciones en C/ Obispo Alcolea nº 11, esquina C/ San Agapito.
- Modificación nº 3 - “Centro de Transporte”
- Modificación nº 4 - Nuevo Sector SUNC-52 “Sendero De Las Cregas” En el ámbito de los sectores SUNC Nº 30 y 36 del PGOU Revisión/Adaptación 2004 de Salamanca.
- Modificación nº 5 - Parcela Dotacional “Victoria Adrados” y Plaza Maestro García Bernalt.
- Modificación nº 6 - "Parcela Dotacional - Edificio Administrativo de Usos Múltiples de la JCyL".
- Modificación nº 7 - “Tipologías edificatorias y construcciones sobre la altura de cornisa”.
- Modificación nº 8 -Vaguada De La Palma: aprobación inicial en sesión plenaria del Ayuntamiento de 10/10/2014.
- Modificación nº 9 -Plaza de Los Bandos.
- Modificación nº 10 - "Avenida María Auxiliadora": desistimiento de la tramitación, mediante acuerdo del Pleno celebrado el 19/10/2018 (BOCyL 8/11/2018).
- Modificación nº 11 - "Parcela Dotacional Campo de Fútbol Calles Henry Collet y Fernando Población"
- Modificación nº 12 - Sector SU-NC Nº 33 “Pº Carmelitas / Hospital de la Santísima Trinidad”. Aprobación provisional desestimada en sesión plenaria celebrada el 9/2/2017.
- Modificación nº 13 - “Inclusión de la categoría de uso terciario recreativo, establecimientos de juego (TRJ)”.
- Modificación nº 14 - “Avda. de María Auxiliadora”.
- Modificación nº 15 - “Conjunto Etnológico Pesquera de Tejares”.
- Modificación PGOU nº 16 “Creación del capítulo para la regulación de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios”.
- Modificación PGOU nº 17, modificación del grado de catalogación de la edificación existente ficha 630/E-305, Calle Azafranal nº 21-23 "Edificio Hotel Monterrey" (texto refundido).
- Modificación PGOU nº18 "Modificación de la Ficha nº 402 del Catálogo de edificios de interés y condiciones urbanísticas de la parcela catastral 5888306tl7358h0001bx, situada en la Plaza San Juan Bautista nº 7 de Salamanca".
- Modificación nº19 del PGOU de Salamanca sito en Extrarradio “Aceña del Arrabal”.
- Modificación nº20, modificación de la modificación nº 2.7 Modificación Ficha nº 426 del Catálogo de Edificios protegidos y condiciones urbanísticas de la parcela catastral 59829.05, situada en la C/ Consuelo 32, C/ Miñagustín y plaza de Colón: en tramitación.
- Modificación nº 21 del PGOU de Salamanca sobre regulación de usos en el suelo industrial.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

- Modificación nº 22 del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca en el ámbito de la parcela del Convento de la Anunciación ("Las Úrsulas").
- -Modificación nº 23 del PGOU de Salamanca, Modificación de la ficha 667 del Catálogo de edificios de interés y condiciones urbanísticas de la parcela del Convento de Santa Clara de la Orden de la Comunidad de Madres Franciscanas de Santa Clara (Convento de las Claras), situado en las calles Lucero, Santa Clara y Mártires de Salamanca: en tramitación.
- Modificación nº 24 del PGOU de Salamanca: Modificación de los parámetros urbanísticos de la parcela C/ La Latina nº 7, en Salamanca: en tramitación.
- Modificación nº 25 del PGOU de Salamanca-Modificación de la Ficha nº 618 del Catálogo de edificios de interés y condiciones urbanísticas de la parcela con referencia catastral 6185204TL7368E0001YX sita en C/ Pozo Amarillo nº 14 y C/ Correhuela de Salamanca: en tramitación.
- Modificación nº 26 del PGOU de Salamanca con ordenación detallada del Sector SU-NC Nº 52 "Sendero de las Cregas": en tramitación.
- Modificación nº 27 del PGOU de Salamanca de regulación uso viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos: en redacción.
- ORDEN FYM/231/2021, de 4 de febrero por la que se rectifica el error material del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, en la alineación de la Calle Vigo.

4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.

El vigente PGOU de Salamanca se aprobó definitiva mediante Orden FOM/59/2007, de 22 de enero (BOCyL 23/01/07). En su Título VII, se regulan las condiciones generales de los diferentes usos (Residencial, Industrial, Terciario, Dotacional y Garaje Aparcamiento). El Capítulo 7.2 define las condiciones del uso residencial en cuanto a clases de alojamiento, condiciones interiores de sus piezas o exigencias mínimas que han de cumplir. Por otro lado, el Capítulo 7.7 define condiciones para varios usos, entre ellos el residencial, cuando se trata de actuaciones en edificaciones existentes.

Estos parámetros han permanecido prácticamente inalterados desde su aprobación definitiva en 2007 salvo la introducción de la definición de tendedero y la modificación de la altura libre en las cocinas como consecuencia de la Modificación nº 2.14 del PGOU de Salamanca, aprobado definitivamente en 2011 así como la creación del Capítulo 7.7 de usos en edificios existentes con probación definitiva ese mismo año.

Sin embargo, los cambios sociales conllevan que los modelos de vivienda evolucionen demandándose unas condiciones no contempladas o no reguladas en el texto vigente.

La presente modificación pues, trata de adecuar el capítulo del uso residencial a la realidad del momento sin un nuevo planteamiento, sino de la adaptación del existente.

Asimismo, se completan las actuaciones en edificios existentes no reguladas actualmente, tratando de aclarar y diferenciar las referentes a la mejora de la eficiencia energética incluidas en el Capítulo 8.24 de las que tratan únicamente de reformar o reparar paramentos de

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

edificios existentes por motivos de mantenimiento y desgaste, regulando sus condiciones. Se recogen igualmente las obras de accesibilidad en edificios.

5. CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN.

De acuerdo con el art. 57 Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León (en adelante LUCyL), en la redacción dada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo, *"Se entiende por Revisión del planeamiento general la total reconsideración de la ordenación general vigente. En particular, debe seguirse este procedimiento cuando se pretenda aumentar la superficie de suelo urbano y urbanizable o la previsión del número de viviendas de un término municipal en más de un 50 por ciento respecto de la ordenación anterior, bien aisladamente o en unión de las modificaciones aprobadas en los últimos cuatro años".* El art. 168 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante RUCyL), en la nueva redacción dada por el DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica, matiza más el concepto de *"reconsideración de la ordenación general"* al afirmar que se trata de *"la reconsideración total de la ordenación general establecida en los mismos".*

Es claro que en el caso de la presente modificación, no se produce ninguna reconsideración de la ordenación general propuesta por la Revisión - Adaptación del PGOU de Salamanca vigente, ni se aumentan las superficies de suelos urbanos o urbanizables, ni mucho menos, se incrementa la previsión del número de viviendas, tal y como resumidamente se ha mencionado en el apartado anterior de este documento, y que más detalladamente se justificará.

Del mismo modo, el art. 58 de la LUCyL, y el art. 169 del RUCyL afirman que: *"Los cambios en los instrumentos de planeamiento general, si no implican su revisión, se considerarán como modificación de los mismos".* Nos encontramos pues claramente en esta situación, ya que la modificación que se propone en el presente documento, no es sino una modificación puntual de aspectos concretos de la Revisión - Adaptación del PGOU de Salamanca vigente.

6. OBJETO DE LA MEMORIA VINCULANTE.

La presente memoria vinculante de la propuesta de Modificación de la Revisión - Adaptación del PGOU de Salamanca, tiene por objeto describir detalladamente y justificar la modificación que se pretende, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del RUCyL.

Por tanto, en los apartados siguientes, se describe detalladamente tanto la identificación y justificación de las determinaciones que se alteran, como la conveniencia de la modificación.

De la lectura y análisis de su contenido se desprende que la modificación propuesta debido a su carácter puntual, sin alteración alguna de las clasificaciones de suelo, no posee influencia alguna ni en el modelo territorial ni en la ordenación general vigente.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

7. CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN E INTERÉS PÚBLICO.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca es el resultado de la revisión-adaptación del anterior aprobado en 1984 para su adecuación a la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) que en su Disposición Transitoria Primera establece que los *"Municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes deberán adaptarse a esta Ley cuando procedan a la Revisión de su Plan General de Ordenación Urbana, y en cualquier caso antes de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley"*.

Así, tanto los modelos de vivienda como las condiciones y características de sus piezas establecidos en el vigente PGOU no han sido prácticamente alterados desde su aprobación definitiva en el año 2007 y cuya redacción comienza incluso varios años antes. Se entiende por ello, que responden a unas necesidades de unidades residenciales de hace un cuarto de siglo, cuyos estereotipos corresponden a unos modelos y requisitos diferentes a los que se demandan trascurrido dicho tiempo.

Por ello, del mismo modo que la sociedad evoluciona y se adapta a los avances de cada época, las viviendas también tratan de satisfacer unas necesidades. Así, la vivienda de principio del siglo XX es tipológicamente diferente a la de mediados del mismo siglo, tal y como ésta lo es de la de finales del mismo periodo.

En consecuencia, desde las Administraciones Públicas competentes en materia urbanística y más concretamente en el campo residencial, se hace necesario dar respuesta a la demanda de una sociedad que evoluciona y se adapta al momento en todos los ámbitos sociales de cada época.

Las viviendas se han transformado en espacios no sólo donde residir, sino también en espacios de trabajo. También han cambiado las unidades familiares que las habitan. Además, cada vez existen más hogares con un único residente por el aumento de la esperanza de vida u hogares monoparentales como consecuencia de una tasa de separaciones matrimoniales mayor a las de décadas anteriores así como los correspondientes a núcleos familiares con un único progenitor sin necesidad de relación estable alguna.

Asimismo, la posibilidad de adecuar viviendas a los modelos que demanda la sociedad actual, puede servir como atractivo para actualizar el parque inmobiliario existente, con una mejora tanto de sus condiciones internas como una renovación de sus dotaciones y servicios necesarios.

Finalmente y en el caso de edificios existentes, se realizan nuevos planteamiento de actuaciones en sus paramentos sin que su finalidad sea la mejora energética sino exclusivamente su mantenimiento a consecuencia de las Inspecciones Técnicas de las Edificaciones y de la antigüedad del propio parque inmobiliario. Se hace necesario aclarar qué actuaciones se regulan por el Capítulo 8.24 referente a las condiciones para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios, frente a las exclusivamente de mantenimiento. También, recoger las actuaciones en edificios existentes enfocadas a adaptar sus condiciones a las normativas en materia de accesibilidad.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario revisar ciertos conceptos de las unidades residenciales que reflejan las demandas del día a día, entendiéndose que el interés público de la presente MOD-28 promovida por iniciativa pública del Ayuntamiento de Salamanca queda suficientemente justificado.

8. FINALIDAD DE LA PROPUESTA

Se redacta el presente documento con el objeto de modificar algunos artículos del Capítulo 7.2 del "Uso Residencial" y del Capítulo 7.7 de "Usos en edificios existentes", incluidos ambos en el Título VII de "Condiciones generales en función del uso" de las Normas Urbanísticas de la Revisión-Adaptación del PGOU de Salamanca con el fin de adaptar el texto vigente a las necesidades actuales para dicho uso.

9. MODIFICACIONES RESPECTO A LA APROBACIÓN INICIAL

En primer lugar y respecto a los informes sectoriales recibidos, se incluye en el documento el resumen ejecutivo (apartado 13) tal y como se recoge en el del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de la Junta de Castilla y León.

En cuanto a las alegaciones presentadas, se modifica la redacción del texto en su art. 7.2.4.4ª, al haber sido estimada entendida como una mejor redacción.

En definitiva, los cambios introducidos en el documento respecto a la aprobación inicial son formales y de adecuación del mismo a la estimación de una de las alegaciones. Todo ello sin implicar una alteración sustancial del contenido. A continuación, se relacionan los cambios:

1. Inclusión del apartado 13 correspondiente al "Resumen ejecutivo" de acuerdo a lo establecido en el informe del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de la Junta de Castilla y León.

2. En cuanto al texto en sí, el cambio es el siguiente:

   Donde se recoge en el art. 7.2.4.4ª que:

   "La superficie útil de la tipología 4ª será superior a 30 m² y se deberá poder inscribir un rectángulo de tres por seis metros junto al paramento en el que se situé el hueco de iluminación y ventilación".

   Se modificar el texto por:

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

"La superficie útil de la tipología 4ª será superior a 30 m², se deberá poder inscribir un rectángulo de 18 m² de superficie libre de obstáculos cuyo lado menor posea una longitud de al menos tres metros y se ubicará junto al paramento en el que se situé el hueco de iluminación y ventilación".

Los cambios introducidos no alteran el régimen del documento dado que el objetivo y alcance de la modificación es el mismo que el inicialmente planteado.

10. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN.

La propuesta de modificación persigue ligeras alteraciones del articulado del Capítulo 7.2 del "Uso Residencial" y del Capítulo 7.7 "Usos en edificios existentes", para su adaptación al momento y demandas actuales. De esta forma se propone las siguientes correcciones:

-Art. 7.2.1.a: Se elimina la mención a normativa derogada en materia del régimen del suelo, con indicación genérica a la vigente.

-Art. 7.2.1.b: Se completa la definición de la Clase de Residencia comunitaria con el fin de no confundir este tipo de residencia permanente para colectivos tales como por ejemplo las residencias de estudiantes, con alojamientos de tipo temporal como los turísticos englobados en el Uso Terciario Hotelero con regulación sectorial propia.

-Art. 7.2.2: Se completa el grado de aplicación a las viviendas resultantes de los cambios de uso dado que no se recogía de manera expresa.

Se incluye además, para actuaciones en edificios existentes la remisión a las condiciones establecidas en el Capítulo 7.7 procedente de la modificación nº 2.14 de "Creación del Capítulo 7.7 Usos en edificios existentes". Dado que se trata de un texto posterior al original, no tenía mención siendo desconocido para algunos usuarios que no aplicaban dichas condiciones.

-Art. 7.2.3: Dentro de los diferentes modelos de vivienda que se plantean, se eliminan las alusiones al Apartamento incluyéndose como una tipología más de vivienda en el artículo 7.2.4 con el fin de evitar la confusión con otros alojamientos temporales denominados del mismo modo.

Se sustituye el término "construcción" por "creación" de viviendas dado que generaba controversia cuando las viviendas se originaban en inmuebles existentes con otro uso anterior.

Finalmente se amplía la regulación de las condiciones de vivienda exterior cuando las piezas se ubican en pasajes y soportales dado que no estaban contempladas en el texto original y con el fin de garantizar la correcta ventilación e iluminación de las viviendas.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

-Art. 7.2.4: Se incluye como modelo de vivienda el definido en el art. 7.2.5 como Apartamento con el fin de evitar confusiones con alojamientos temporales con la misma denominación, actualizándose sus características.

Se completa además, la definición de piezas habitables y no habitables a las piezas que se demandan actualmente como los vestidores.

-Art. 7.2.5: Artículo anulado al eliminarse la denominación de Apartamento e incluirse esta tipología como una más de las viviendas establecidas en el artículo anterior.

-Art. 7.2.6: Se elimina la restricción del Estar-comedor-cocina en viviendas de tres o más dormitorios de acuerdo a la demanda actual de los propietarios tanto en reformas como en obra nueva, regulando la superficie que han de tener en cada caso.

Se elimina la obligatoriedad del bidé en los Cuartos de aseo por el mismo motivo de su escasa demanda en las viviendas actuales. Dado que no se reduce la superficie mínima de la pieza de cuarto de aseo principal, no se limita la posibilidad de disponerlo al ser la misma superficie pero con una pieza menos para aquellos propietarios que sí lo deseen.

Se flexibiliza la disposición del vestíbulo de doble puerta en viviendas de la tipología cuatro (anteriormente Apartamento) por la reducida dimensión del mismo y su innecesariedad cuando el cuarto de aseo se encuentra en la zona de dormitorio.

Se elimina la alusión al modelo de vivienda de Apartamento y se definen las condiciones para las piezas habitables no definidas en el articulado y que carecían de regulación tales como despachos, gimnasios y piezas similares que actualmente se disponen en muchas viviendas.

-Art. 7.2.7: Se completa la definición de los despachos profesionales domésticos con las actividades a las que se pueden destinar y se establecen condiciones para la dotación de servicios y su carácter residencial con el fin de establecer un criterio único frente a la indefinición del texto actual.

-Art. 7.2.7.bis: Se crea el artículo con el fin de regular los Despachos profesionales y sus características dado que este tipo de espacio no estaba regulado en la normativa pero sí se mencionaba en el artículo 7.5.1.

-Art. 7.2.8.bis: Se crea el artículo con el fin de definir las características de los Trasteros de uso doméstico. Este espacio únicamente aparecía en la norma urbanística a efectos de cómputo de edificabilidad (artículo 6.2.16) pero carecía de definición y regulación de condiciones para ellos.

-Art. 7.2.11: Se ajusta el artículo a la modificación del artículo 7.2.4 en cuanto a piezas actualmente demandadas como los vestidores en su punto primero. Se elimina el punto 2 al quedar incluido en el nuevo Art. 7.2.8.bis de los trasteros.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

Se aclaran las ventilaciones de las cocinas en el punto 7 que especialmente en los cambios de uso generan conflictos o interpretaciones erróneas.

Se sustituye nuevamente el término "construcción" por "creación" para evitar el conflicto con las viviendas procedentes de cambios de uso en edificios ya construidos.

-Art. 7.2.15: Se elimina la mención a la altura libre mínima en cocina de 2,40 m al contradecirse con el siguiente párrafo que permite 2,20 m. Este error procede de la introducción de texto con la Modificación 2.10 del PGOU, que establecía dos alturas diferentes para mismos espacios.

-Art. 7.2.16: Nuevamente se elimina la alusión a Apartamento, que pasa a incluirse como cuarta tipología de vivienda en el art. 7.2.4.

-Art. 7.7.1.: Se crea el punto 3 referente a actuaciones en edificios completos incluyendo las definiciones de "Promoción completa" y "Edificio completo" con el fin de diferenciar las unidades constructivas a efectos de su configuración en el proceso administrativo de la licencia con el de su funcionamiento y régimen de uso posterior. Con ello se pretende establecer la unidad mínima funcional (edificio completo) para los ámbitos de aplicación de actuaciones de reforma, rehabilitación, reestructuración, cambio de uso o grado de ocupación de los usos en el edificio completo. Se introducen asimismo las definiciones de las obras no recogidas en el Capítulo 7.2 para edificios existentes en cuanto a intervención de paramentos sin finalidades energéticas, estableciendo sus límites y condiciones. Se diferencian de las rehabilitaciones energéticas reguladas en el Cap. 8.24. Finalmente se recogen las rehabilitaciones con fines de accesibilidad universal, no mencionadas anteriormente en la normativa urbanística.

Por todo ello se propone la modificación siguiente:

11. CONCLUSIÓN – PROPUESTA

A la vista de lo expuesto anteriormente, se propone **modificar los artículos 7.2.1 (apartados a y b); 7.2.2; 7.2.3 (apartados 1.a y 1.c); 7.2.4; 7.2.6; 7.2.7; 7.2.11 (apartados 1; 2; 7 y 8); 7.2.15 y 7.2.16, la eliminación del artículo 7.2.5 y la creación de los artículos 7.2.7.bis y 7.2.8.bis** del Capítulo 7.2 de "Uso residencial" y del Capítulo 7.7 de "Usos en edificios existentes", **crear el apartado 3 del artículo 7.7.1**, incluidos ambos capítulos en el Título VII de "Condiciones generales en función del Uso" del PGOU de Salamanca.

Se adjunta a continuación, un texto comparado de la normativa vigente y de las modificaciones propuestas:

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

CAP. 7.2. – **Uso Residencial.** **Sección Primera. Condiciones del uso residencial** Art. 7.2.1 **Definición y clases.** El uso residencial es aquel que se desarrolla en los edificios destinados al alojamiento permanente de las personas. Se distinguen las siguientes clases de usos residenciales: a) Clase vivienda: cuando la residencia se destina alojamiento de personas que configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las familias, tengan o no relación de parentesco. Se distinguen dos categorías: -Vivienda colectiva: Cuando en una unidad parcelaria se edifica mas de una vivienda. -Vivienda unifamiliar: cuando en una unidad parcelaria se edifica una sola vivienda. No obstante, se constituye un régimen especial de vivienda unifamiliar por el que no se pierde tal condición, cuando, a través de un proyecto de parcelación se configuran parcelas unifamiliares en las que, en cada una de ellas, se diferencian dos superficies: una donde se situará la vivienda unifamiliar y otra integrada en una superficie configurada como elemento común de la totalidad de las parcelas unifamiliares	CAP. 7.2. – **Uso Residencial.** **Sección Primera. Condiciones del uso residencial** Art. 7.2.1 **Definición y clases.** El uso residencial es aquel que se desarrolla en los edificios destinados al alojamiento permanente de las personas. Se distinguen las siguientes clases de usos residenciales: a) Clase vivienda: cuando la residencia se destina alojamiento de personas que configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las familias, tengan o no relación de parentesco. Se distinguen dos categorías: -Vivienda colectiva: Cuando en una unidad parcelaria se edifica mas de una vivienda. -Vivienda unifamiliar: cuando en una unidad parcelaria se edifica una sola vivienda. No obstante, se constituye un régimen especial de vivienda unifamiliar por el que no se pierde tal condición, cuando, a través de un proyecto de parcelación se configuran parcelas unifamiliares en las que, en cada una de ellas, se diferencian dos superficies: una donde se situará la vivienda unifamiliar y otra integrada en una superficie configurada como elemento común de la totalidad de las parcelas unifamiliares

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

resultantes de la parcelación, cumpliéndose además las siguientes condiciones: -Deberá quedar garantizada, mediante la constitución del régimen jurídico correspondiente, la imposibilidad de disposición independiente de la parte de parcela donde se localiza la edificación y la parte restante que de la misma se integra en la superficie configurada como elemento común de la totalidad de las parcelas unifamiliares del conjunto de la actuación. -El cumplimiento de este régimen se exigirá en el acto de concesión de la licencia de parcelación, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo previsto en el art. 307.4 de la Ley del Suelo, Texto refundido de 26 de Junio de 1992. -El número máximo de viviendas será el número entero resultado de dividir la superficie de parcela edificable objeto de parcelación, por la superficie de parcela mínima establecida en la norma zonal, u ordenanza particular, o bien la derivada de la aplicación del límite de densidad máxima. -La superficie de la parcela donde se localiza cada vivienda unifamiliar, será igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de la superficie de parcela mínima establecida en la norma zonal u ordenanza particular del planeamiento específico o de	resultantes de la parcelación, cumpliéndose además las siguientes condiciones: -Deberá quedar garantizada, mediante la constitución del régimen jurídico correspondiente, la imposibilidad de disposición independiente de la parte de parcela donde se localiza la edificación y la parte restante que de la misma se integra en la superficie configurada como elemento común de la totalidad de las parcelas unifamiliares del conjunto de la actuación. -El cumplimiento de este régimen se exigirá en el acto de concesión de la licencia de parcelación, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo previsto en la legislación vigente en materia del uso del Suelo. -El número máximo de viviendas será el número entero resultado de dividir la superficie de parcela edificable objeto de parcelación, por la superficie de parcela mínima establecida en la norma zonal, u ordenanza particular, o bien la derivada de la aplicación del límite de densidad máxima. -La superficie de la parcela donde se localiza cada vivienda unifamiliar, será igual o superior al cincuenta por ciento (50%) de la superficie de parcela mínima establecida en la norma zonal u ordenanza particular del planeamiento específico o de

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

desarrollo y en ningún caso inferior a cien (100) metros cuadrados. -La superficie de la parcela de la vivienda unifamiliar resultante de la suma de la parte donde ésta se localiza y la superficie correspondiente a su porcentaje de participación en la parte constituida como elemento común de la parcelación, no será inferior a la superficie que para la parcela mínima se establezca en la norma zonal u ordenanza particular del planeamiento específico o de desarrollo. -Las superficies de las parcelas unifamiliares diferenciadas en los apartados precedentes, deberán tener una continuidad física y quedarán garantizadas las condiciones de seguridad y accesibilidad a la superficie donde se sitúan las viviendas unifamiliares. -La edificabilidad y ocupación correspondiente a cada vivienda unifamiliar, será el resultado de aplicar los parámetros reguladores de cada uno de dichos conceptos a la superficie resultante de la suma de los espacios en que se ha diferenciado la parcela. -La superficie configurada como elemento común de la totalidad de las parcelas unifamiliares, tendrá necesariamente un acceso desde la vía pública de al menos 3,00 metros de ancho, además del acceso directo de cada una de las viviendas a dicha zona.	desarrollo y en ningún caso inferior a cien (100) metros cuadrados. -La superficie de la parcela de la vivienda unifamiliar resultante de la suma de la parte donde ésta se localiza y la superficie correspondiente a su porcentaje de participación en la parte constituida como elemento común de la parcelación, no será inferior a la superficie que para la parcela mínima se establezca en la norma zonal u ordenanza particular del planeamiento específico o de desarrollo. -Las superficies de las parcelas unifamiliares diferenciadas en los apartados precedentes, deberán tener una continuidad física y quedarán garantizadas las condiciones de seguridad y accesibilidad a la superficie donde se sitúan las viviendas unifamiliares. -La edificabilidad y ocupación correspondiente a cada vivienda unifamiliar, será el resultado de aplicar los parámetros reguladores de cada uno de dichos conceptos a la superficie resultante de la suma de los espacios en que se ha diferenciado la parcela. -La superficie configurada como elemento común de la totalidad de las parcelas unifamiliares, tendrá necesariamente un acceso desde la vía pública de al menos 3,00 metros de ancho, además del acceso directo de cada una de las viviendas a dicha zona.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

Las normas zonales u ordenanzas particulares de los planeamientos que contemplen este régimen, articularán, en su caso, condiciones adicionales.	Las normas zonales u ordenanzas particulares de los planeamientos que contemplen este régimen, articularán, en su caso, condiciones adicionales.
b) Clase residencia comunitaria: Edificios destinados al alojamiento permanente de colectivos que no constituyan núcleos familiares tales como, residencias de estudiantes, comunidades cívicas, comunidades religiosas, etc.	b) Clase residencia comunitaria: Edificios destinados al alojamiento permanente de colectivos que no constituyan núcleos familiares tales como, residencias de estudiantes, comunidades cívicas, comunidades religiosas, etc. Se excluye en esta Clase cualquier alojamiento temporal que no constituya residencia habitual de sus usuarios.
Art.7.2.2 **Grado de aplicación.** Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación a las construcciones de nueva planta, sustitución, ampliación o reestructuración, salvo las prescripciones en contrario que puedan establecerse en las ordenanzas particulares establecidas en el Titulo VIII. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de obras en las que por el nivel de intervención sea oportuna la exigencia de su cumplimiento.	Art.7.2.2 **Grado de aplicación.** Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación a las construcciones de nueva planta, sustitución, ampliación o reestructuración, salvo las prescripciones en contrario que puedan establecerse en las ordenanzas particulares establecidas en el Titulo VIII. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de obras en las que por el nivel de intervención sea oportuna la exigencia de su cumplimiento, así como a las viviendas resultantes de cambios de uso. Cuando se trate de actuaciones en inmuebles existentes edificados en base a Normativas Urbanísticas

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

	anteriores a la Revisión-Adaptación del PGOU, se aplicarán además, las condiciones establecidas en el CAP. 7.7 de "Usos en edificios existentes".
Las viviendas con algún régimen de protección de carácter público estarán sujetas exclusivamente a su normativa especifica, excepto en aquellos aspectos no contemplados en dicha normativa, en los que se aplicarán subsidiariamente las presentes normas.	Las viviendas con algún régimen de protección de carácter público estarán sujetas exclusivamente a su normativa especifica, excepto en aquellos aspectos no contemplados en dicha normativa, en los que se aplicarán subsidiariamente las presentes normas.
Sección segunda. Condiciones generales de las viviendas	**Sección segunda. Condiciones generales de las viviendas**
Art. 7.2.3 **Vivienda exterior.**	Art. 7.2.3 **Vivienda exterior.**
1. Toda vivienda o apartamento de nueva construcción deberá ser exterior, entendiéndose como tal aquella que tenga al menos, el cuarto de estar, (o en su caso el estar-comedor o estar-comedor-cocina) en el que se podrá inscribir un círculo de diámetro igual o mayor de 3,50 metros tangente al paramento en el que se sitúa el hueco de luz y ventilación (Si la vivienda cuenta con más de una pieza habitable al exterior, el cuarto de estar podrá tener una dimensión mínima de 3,00 metros en las mismas condiciones), recayente a los siguientes espacios:	1. Toda vivienda de nueva creación deberá ser exterior, entendiéndose como tal aquella que tenga al menos, el cuarto de estar, (o en su caso el estar-comedor o estar-comedor-cocina) en el que se podrá inscribir un círculo de diámetro igual o mayor de 3,50 metros tangente al paramento en el que se sitúa el hueco de luz y ventilación (Si la vivienda cuenta con más de una pieza habitable al exterior, el cuarto de estar podrá tener una dimensión mínima de 3,00 metros en las mismas condiciones), recayente a los siguientes espacios:
a) Vía pública o espacio libre público.	a) Vía pública o espacio libre público.
b) Espacio privado de	b) Espacio privado de

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

parcela, en la tipología edificatoria aislada o de bloques abiertos o vivienda unifamiliar en edificación agrupada en hilera, pareada o aislada. c) Patio de manzana, que cumpla las condiciones establecidas en el Art.8.7.10	parcela, en la tipología edificatoria aislada o de bloques abiertos o vivienda unifamiliar en edificación agrupada en hilera, pareada o aislada. c) Patio de manzana, que cumpla las condiciones establecidas en el Art.8.7.10. No tendrán la condición de exterior las piezas que recaigan a pasajes ni a los soportales que no ocupen la totalidad del frente de la manzana en la que se ubique.
2. En el caso de viviendas desarrolladas en el espacio de bajo cubierta, será suficiente con que una pieza habitable sea recayente a los espacios señalados en el punto anterior.	2. En el caso de viviendas desarrolladas en el espacio de bajo cubierta, será suficiente con que una pieza habitable sea recayente a los espacios señalados en el punto anterior.
Art. 7.2.4 **Programa mínimo de vivienda. Pieza habitable.** Toda vivienda tendrá como programa mínimo, alguna de las siguientes variantes: 1ª/-Estar-comedor.(Estancia en VPO) -Dormitorio principal -Cocina. -Cuarto de aseo completo -Zona de almacenamiento. -Tendedero.	Art. 7.2.4 **Programa mínimo de vivienda. Pieza habitable.** Toda vivienda tendrá como programa mínimo, alguna de las siguientes variantes: 1ª/-Estar-comedor.(Estancia en VPO) -Dormitorio principal -Cocina. -Cuarto de aseo completo -Zona de almacenamiento. -Tendedero.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

2ª/ Cuarto de estar. -Cocina-comedor -Dormitorio principal -Cuarto de aseo completo -Zona de almacenamiento. -Tendedero. 3ª/ Estar-comedor-cocina. -Dormitorio principal -Cuarto de aseo completo -Zona de almacenamiento. -Tendedero. Las diferentes piezas que compongan la vivienda tendrán la condición de pieza habitable, salvo el aseo, vestíbulo, pasillo, tendedero,	2ª/ Cuarto de estar. -Cocina-comedor -Dormitorio principal -Cuarto de aseo completo -Zona de almacenamiento. -Tendedero. 3ª/ Estar-comedor-cocina. -Dormitorio principal -Cuarto de aseo completo -Zona de almacenamiento. -Tendedero. 4ª/ Estar-comedor, que puede llevar incorporada la cocina y que puede servir de dormitorio. -Cuarto de aseo completo. -Zona de almacenamiento. La superficie útil de la tipología 4ª será superior a 30 m², se deberá poder inscribir un rectángulo de 18 m² de superficie libre de obstáculos cuyo lado menor posea una longitud de al menos tres metros y se ubicará junto al paramento en el que se situé el hueco de iluminación y ventilación. Las diferentes piezas que compongan la vivienda tendrán la condición de pieza habitable, salvo el aseo, vestíbulo, pasillo, tendedero,

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

y zonas de almacenaje. Podrán realizarse viviendas o apartamentos de superficie mayor de 30 e inferior a 50 m² útiles (sin contabilizar los cuerpos salientes abiertos), siempre que no superen el límite del 25% del total de viviendas resultantes en la parcela edificable. Art. 7.2.5 **Apartamento.** Se denominará apartamento a las viviendas con superficie útil inferior a 40 m² y superior a 30 m², que cuenten como mínimo con: -Estancia-comedor, que puede llevar incorporada la cocina y que puede servir de dormitorio. -Cuarto de aseo completo -Armario o zona de almacenaje de 1,00 m² situado en la zona de distribución y con 0,60 m. de fondo mínimo libre interior. Art. 7.2.6 **Dimensiones y superficies mínimas útiles.** Cuarto de Estar: Su superficie útil vendrá determinada en función del número de dormitorios de que disponga la vivienda. 1 dormitorio: 14 m² 2 " : 16 m² 3 " : 18 m² 4 " : 20 m² 5 o más" : 22 m²	vestidor y zonas de almacenaje. Podrán realizarse viviendas de superficie mayor de 30 e inferior a 50 m² útiles (sin contabilizar los cuerpos salientes abiertos), siempre que no superen el límite del 25% del total de viviendas resultantes en la parcela edificable. Art. 7.2.5 **Apartamento.** (Artículo anulado). Art. 7.2.6 **Dimensiones y superficies mínimas útiles.** Cuarto de Estar: Su superficie útil vendrá determinada en función del número de dormitorios de que disponga la vivienda. 1 dormitorio: 14 m² 2 " : 16 m² 3 " : 18 m² 4 " : 20 m² 5 o más" : 22 m²

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

Se deberá poder inscribir un circulo de diámetro no menor de tres metros. Estar - Comedor: Su superficie útil vendrá determinada en función del número de dormitorios de que disponga la vivienda. 1 dormitorio: 16 m² 2 " : 18 m² 3 " : 20 m² 4 " : 22 m² 5 o más" : 26 m² Se deberá poder inscribir un circulo de diámetro no menor de tres metros. Estar - Comedor - cocina : Su superficie útil vendrá determinada en función del número de dormitorios de que disponga la vivienda. 1 dormitorio: 20 m² 2 " : 24 m2 Se deberá poder inscribir un circulo de diámetro no menor de tres metros. En viviendas de más de dos dormitorios, no podrán integrarse estar, comedor y cocina. Cocina: Tendrá una superficie útil mínima de 7 m2, pudiendo inscribir un círculo de 1,70 metros de diámetro como mínimo, en al menos el 85 % de su superficie.	Se deberá poder inscribir un circulo de diámetro no menor de tres metros. Estar - Comedor: Su superficie útil vendrá determinada en función del número de dormitorios de que disponga la vivienda. 1 dormitorio: 16 m² 2 " : 18 m² 3 " : 20 m² 4 " : 22 m² 5 o más" : 26 m² Se deberá poder inscribir un circulo de diámetro no menor de tres metros. Estar - Comedor - cocina : Su superficie útil vendrá determinada en función del número de dormitorios de que disponga la vivienda. 1 dormitorio: 20 m² 2 " : 24 m2 3 " : 28 m2 4 " : 32 m2 5 o más" : 36 m2 Se deberá poder inscribir un circulo de diámetro no menor de tres metros. Cocina: Tendrá una superficie útil mínima de 7 m2, pudiendo inscribir un círculo de 1,70 metros de diámetro como mínimo, en al menos el 85 % de su superficie.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

Cocina - Comedor: Tendrá una superficie útil mínima de 10 m2. Su forma será tal que pueda inscribirse un círculo de 2.30 metros de diámetro como mínimo. Dormitorio principal: Tendrá una superficie útil mínima de 12 m2. Su forma será tal que permita inscribir como mínimo, una superficie rectangular de 2,60 x 2,80 metros. Dormitorio doble: Tendrá una superficie útil mínima de 10 m2. Su forma será tal que permita inscribir como mínimo, una de las superficies rectangulares siguientes: -Superficie libre rectangular de 2,40 x 2,60 metros. -Superficie libre rectangular de 1,90 x 4,00 metros. Dormitorio sencillo: Tendrá una superficie útil mínima de 6 m2. Su forma será tal que permita inscribir como mínimo, una superficie rectangular de 1,90 x 2,00 metros. Cuarto de aseo completo: El cuarto de aseo completo tendrá una superficie mínima de 3,50 m2. Estará compuesto, al menos, de lavabo, ducha o bañera, inodoro y bidé. El acceso al cuarto de aseo de la vivienda, cuando ésta solo disponga de uno, no podrá realizarse desde la cocina ni, con exclusividad, desde ningún dormitorio, salvo en viviendas de un dormitorio. Si el acceso se dispusiera	Cocina - Comedor: Tendrá una superficie útil mínima de 10 m2. Su forma será tal que pueda inscribirse un círculo de 2.30 metros de diámetro como mínimo. Dormitorio principal: Tendrá una superficie útil mínima de 12 m2. Su forma será tal que permita inscribir como mínimo, una superficie rectangular de 2,60 x 2,80 metros. Dormitorio doble: Tendrá una superficie útil mínima de 10 m2. Su forma será tal que permita inscribir como mínimo, una de las superficies rectangulares siguientes: -Superficie libre rectangular de 2,40 x 2,60 metros. -Superficie libre rectangular de 1,90 x 4,00 metros. Dormitorio sencillo: Tendrá una superficie útil mínima de 6 m2. Su forma será tal que permita inscribir como mínimo, una superficie rectangular de 1,90 x 2,00 metros. Cuarto de aseo completo: El cuarto de aseo completo tendrá una superficie mínima de 3,50 m2. Estará compuesto, al menos, de lavabo, ducha o bañera e inodoro. El acceso al cuarto de aseo de la vivienda, cuando ésta solo disponga de uno, no podrá realizarse desde la cocina ni, con exclusividad, desde ningún dormitorio, salvo en viviendas de un dormitorio. Si el acceso se dispusiera

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

desde el Estar-comedor, se hará mediante un distribuidor con doble puerta.	desde el Estar-comedor, se hará mediante un distribuidor con doble puerta a excepción de la tipología 4ª del art. 7.2.4 siempre que el acceso no se produzca junto a la zona de cocinado o de estar.
En caso de haber más de un cuarto de aseo por vivienda, al menos uno de ellos tendrá acceso independiente, pudiendo accederse al resto desde los dormitorios.	En caso de haber más de un cuarto de aseo por vivienda, al menos uno de ellos tendrá acceso independiente, pudiendo accederse al resto desde los dormitorios.
Para viviendas de tres o más dormitorios, será obligatoria la disposición de dos o más Cuartos de aseo, siendo, al menos uno de ellos completo y otro de superficie mínima de 2,50m2, con ducha.	Para viviendas de tres o más dormitorios, será obligatoria la disposición de dos o más Cuartos de aseo, siendo, al menos uno de ellos completo y otro de superficie mínima de 2,50m2, con ducha.
Armario o zona de almacenaje: Toda vivienda o apartamento dispondrá como mínimo de una superficie útil de almacenaje no inferior a 1 m2, con una dimensión de fondo mínima no inferior a 60 cm.	Armario o zona de almacenaje: Toda vivienda dispondrá como mínimo de una superficie útil de almacenaje no inferior a 1 m2, con una dimensión de fondo mínima no inferior a 60 cm.
La superficie de los armarios no podrán ser computada a efectos de superficies mínimas de los dormitorios.	La superficie de los armarios no podrán ser computada a efectos de superficies mínimas de los dormitorios.
Tendedero: Tendrá al menos 2,00 m^2 en superficie específica cubierta y abierta que no podrá gotear sobre espacio público exterior, quedando oculto desde la vía pública por un sistema adecuado de celosías o similar. El tendedero podrá ser sustituido por 5 metros de cuerda para tender ropa, en patio de luces o parcela o dependencia expresa al uso siempre oculto desde la vía	Tendedero: Tendrá al menos 2,00 m^2 en superficie específica cubierta y abierta que no podrá gotear sobre espacio público exterior, quedando oculto desde la vía pública por un sistema adecuado de celosías o similar. El tendedero podrá ser sustituido por 5 metros de cuerda para tender ropa, en patio de luces o parcela o dependencia expresa al uso siempre oculto desde la vía

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

pública o espacio libre o exterior accesible.	pública o espacio libre o exterior accesible. Toda pieza habitable no definida en este artículo poseerá una superficie de al menos 6 m², cumplirá las condiciones establecidas en el art. 7.2.11 y se tendrá en cuenta para la superficie del Cuarto de Estar, Estar – Comedor o Estar – Comedor – cocina computando como un dormitorio más al efecto.
Artículo modificado por la ORDEN FOM/677/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca número 2.10 "Modificación de los artículos de los Títulos VI, VII y VIII de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.	Artículo modificado por la ORDEN FOM/677/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca número 2.10 "Modificación de los artículos de los Títulos VI, VII y VIII de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.
Art. 7.2.7 **Condiciones de los despachos profesionales domésticos.** Se trata de la prestación de servicios por parte del titular, en su propia vivienda, utilizando alguna de sus piezas, siempre que la superficie útil destinada a despacho profesional sea inferior o igual a 1/3 de la superficie útil total de la vivienda.	Art. 7.2.7 **Condiciones de los despachos profesionales domésticos.** Se trata de la prestación de servicios profesionales correspondientes a los servicios administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, basados en el manejo y transmisión de información, así como los higiénicos personales, sanitarios y educativos no reglados, por parte del titular, en su propia vivienda, utilizando alguna de sus piezas, siempre que la superficie útil destinada a despacho profesional sea inferior o igual a 1/3 de la

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

	superficie útil total de la vivienda.
La superficie útil de vivienda no destinada a despacho profesional doméstico, cumplirá el programa y superficie mínima de vivienda establecido en este capitulo. Los espacios destinados a ambas funciones estarán diferenciados espacialmente.	La superficie útil de vivienda no destinada a despacho profesional doméstico, cumplirá el programa y superficie mínima de vivienda establecido en este capitulo. Los espacios destinados a ambas funciones estarán diferenciados espacialmente incluidos los destinados a las dotaciones obligatorias de servicios higiénicos tanto de la vivienda como de la actividad. No perderá la condición de vivienda, siendo la compatibilidad del uso la del residencial.
	Art. 7.2.7.bis **Condiciones de los despachos profesionales** Se trata de la prestación de servicios englobados en los usos Terciario Oficina u Otros Servicios Terciarios por parte del titular, en su propia vivienda, utilizándola en su totalidad, siempre que sea compatible de acuerdo a los artículos 7.5.1 y 8.23.1. No perderá la condición de vivienda ni se podrán alterar las condiciones de las piezas ni el programa de la misma.
Art. 7.2.8 **Condiciones de los talleres domésticos.** Actividades inocuas de uso industrial ejercidas por el usuario de su vivienda habitual. La superficie máxima	Art. 7.2.8 **Condiciones de los talleres domésticos.** Actividades inocuas de uso industrial ejercidas por el usuario de su vivienda habitual. La superficie máxima

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

destinada a taller será inferior o igual a 1/3 de la superficie útil de la vivienda. Los talleres domésticos respetarán el carácter residencial de la vivienda en que se ubican y ésta cumplirá, en todo caso, su programa mínimo. Su situación será en planta baja o inferiores a la baja.	destinada a taller será inferior o igual a 1/3 de la superficie útil de la vivienda. Los talleres domésticos respetarán el carácter residencial de la vivienda en que se ubican y ésta cumplirá, en todo caso, su programa mínimo. Su situación será en planta baja o inferiores a la baja. Art. 7.2.8.bis **Condiciones de los trasteros domésticos** Se trata de espacios ubicados en edificaciones residenciales destinadas al almacenaje de enseres domésticos. No podrán ubicarse en el interior de las viviendas con excepción de las unifamiliares, en las que se situarán bajo rasante. Aquellos que no estén vinculados a las viviendas del edificio en el que se ubiquen, deberán contar con acceso independiente, no pudiéndose realizar por las zonas comunes del mismo. Su superficie útil no excederá de 10 m² y su altura libre de 2,50 m.
Sección tercera. Accesibilidad y supresión de barreras. Art.7.2.9 **Consideraciones generales.** Los edificios de viviendas	**Sección tercera. Accesibilidad y supresión de barreras.** Art.7.2.9 **Consideraciones generales.** Los edificios de viviendas

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

colectivas cumplirán la normativa en vigor en cada momento relativa a Accesibilidad y Supresión de Barreras.	colectivas cumplirán la normativa en vigor en cada momento relativa a Accesibilidad y Supresión de Barreras.
Art. 7.2.10 **Ascensores.**	Art. 7.2.10 **Ascensores.**
Edificios de vivienda colectiva de nueva planta con obligación de instalar ascensor.	Edificios de vivienda colectiva de nueva planta con obligación de instalar ascensor.
1. Exigencia de ascensor. Será de aplicación la normativa de carácter general vigente en cada momento. 2. Numero de ascensores exigibles. Se instalara, como mínimo, un ascensor por cada veintiuna viviendas y uno más por cada diez viviendas o fracción, sin contabilizar en el cómputo las viviendas situadas en planta baja.	2. Exigencia de ascensor. Será de aplicación la normativa de carácter general vigente en cada momento. 2. Numero de ascensores exigibles. Se instalara, como mínimo, un ascensor por cada veintiuna viviendas y uno más por cada diez viviendas o fracción, sin contabilizar en el cómputo las viviendas situadas en planta baja.
Sección cuarta. Condiciones internas de las viviendas.	**Sección cuarta. Condiciones internas de las viviendas.**
Art. 7.2.11 **Condiciones de ventilación e iluminación en piezas habitables y no habitables.**	Art. 7.2.11 **Condiciones de ventilación e iluminación en piezas habitables y no habitables.**
1. Las diferentes piezas que compongan las viviendas tendrán la condición de pieza habitable, salvo el aseo, vestíbulo, pasillo, tendedero, zona de almacenaje.	1. Las diferentes piezas que compongan las viviendas tendrán la condición de pieza habitable, salvo el aseo, vestíbulo, pasillo, tendedero, vestidor y zona de almacenaje.
2. No se permiten trasteros situados en el interior de viviendas.	2. (Punto sin contenido)
3. La zona o zonas de	3. La zona o zonas de

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

almacenaje que no adopten la forma de armario (0,60m de fondo), no tendrán dimensiones superiores a 1,80x1,80m.	almacenaje que no adopten la forma de armario (0,60m de fondo), no tendrán dimensiones superiores a 1,80x1,80m.
4. Toda pieza habitable de una vivienda reunirá las condiciones de pieza exterior, debiendo disponer de ventilación e iluminación natural.	4. Toda pieza habitable de una vivienda reunirá las condiciones de pieza exterior, debiendo disponer de ventilación e iluminación natural.
a) Los huecos de iluminación natural deberán tener una superficie no inferior al 12% de la superficie útil de la pieza habitable.	a) Los huecos de iluminación natural deberán tener una superficie no inferior al 12% de la superficie útil de la pieza habitable.
b) Cada una de las piezas habitables deberá disponer de una superficie practicable a efectos de ventilación natural directa no inferior al 6% de la superficie útil de la pieza.	b) Cada una de las piezas habitables deberá disponer de una superficie practicable a efectos de ventilación natural directa no inferior al 6% de la superficie útil de la pieza.
5. La ventilación de piezas no habitables, tales como aseos, despensas, trasteros etc. podrá resolverse mediante ventilación natural directa o conducida.	5. La ventilación de piezas no habitables, tales como aseos, despensas, trasteros etc. podrá resolverse mediante ventilación natural directa o conducida.
6. Independientemente del hueco de luz y ventilación, en las cocinas será obligatoria la inclusión de un conducto de ventilación vertical de tiro forzado, así como en las cocinas incorporadas a las zonas de: estancia, estancia-comedor y comedor.	6. Independientemente del hueco de luz y ventilación, en las cocinas será obligatoria la inclusión de un conducto de ventilación vertical de tiro forzado, así como en las cocinas incorporadas a las zonas de: estancia, estancia-comedor y comedor.
7. Las cocinas dispondrán de preinstalación de conductos para extracción mecánica de humos conectada a conducto vertical (sencillo o múltiple)	7. Las cocinas dispondrán de preinstalación de conductos para extracción mecánica de humos conectada a conducto vertical (sencillo o múltiple)

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

a cubierta.	a cubierta. En ningún caso éstos podrán ser conducidos a fachadas o medianeras.
8. Ninguna vivienda de nueva construcción tendrá pieza habitable alguna en plantas inferiores a la baja o con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella, salvo en vivienda unifamiliar, que podrá situarse en la planta inmediatamente inferior a la baja, si se cumplen las condiciones de ventilación e iluminación natural señaladas anteriormente.	8. Ninguna vivienda de nueva creación tendrá pieza habitable alguna en plantas inferiores a la baja o con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella, salvo en vivienda unifamiliar, que podrá situarse en la planta inmediatamente inferior a la baja, si se cumplen las condiciones de ventilación e iluminación natural señaladas anteriormente.
9. En los huecos de iluminación y/o ventilación retranqueados de la fachada (cuerpos salientes o entrantes limitados por los dos laterales), la relación que resulta de dividir la distancia que separa la cara exterior del cuerpo más saliente de la fachada donde se practica el hueco, por la longitud de la anchura libre de embocadura o retranqueo, no podrá determinar un cociente superior a 2,25, debiendo duplicarse la superficie mínima de iluminación y/o ventilación exigida a partir de la proporción 1,75.	9. En los huecos de iluminación y/o ventilación retranqueados de la fachada (cuerpos salientes o entrantes limitados por los dos laterales), la relación que resulta de dividir la distancia que separa la cara exterior del cuerpo más saliente de la fachada donde se practica el hueco, por la longitud de la anchura libre de embocadura o retranqueo, no podrá determinar un cociente superior a 2,25, debiendo duplicarse la superficie mínima de iluminación y/o ventilación exigida a partir de la proporción 1,75.
10. No se admitirá que la iluminación y/o ventilación de cualquier pieza habitable, pueda realizarse de modo exclusivo a través de galerías o tendederos con cerramientos con protección de vistas, (lamas, celosías etc.)	10. No se admitirá que la iluminación y/o ventilación de cualquier pieza habitable, pueda realizarse de modo exclusivo a través de galerías o tendederos con cerramientos con protección de vistas, (lamas, celosías etc.)

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

Art. 7.2.12 **Pasillos.** Pieza por la que accede a las distintas piezas que componen la vivienda. Tendrán una anchura mínima de 90 cm. Podrán admitirse estrechamientos de hasta 80 cm., siempre que su longitud no supere los 50 cm. y en ningún caso, enfrentados a una puerta.	Art. 7.2.12 **Pasillos.** Pieza por la que accede a las distintas piezas que componen la vivienda. Tendrán una anchura mínima de 90 cm. Podrán admitirse estrechamientos de hasta 80 cm., siempre que su longitud no supere los 50 cm. y en ningún caso, enfrentados a una puerta.
Art. 7.2.13 **Tendedero.** Toda vivienda deberá contar con un tendedero, que podrá estar formando parte de la propia vivienda o fuera de la misma en un área común del edificio, y que se utiliza para tender la ropa (patios interiores, cubiertas planas o espacio libre en viviendas unifamiliares). En caso de estar incorporada a la vivienda, no contabilizará como superficie construida, en las condiciones señaladas en el Art.6.2.16.7.e. Si el tendedero se sitúa en el interior de la vivienda, deberá contar con ventilación forzada y sus medidas libres no podrán superar la dimensión de 1.80 mts.	Art. 7.2.13 **Tendedero.** Toda vivienda deberá contar con un tendedero, que podrá estar formando parte de la propia vivienda o fuera de la misma en un área común del edificio, y que se utiliza para tender la ropa (patios interiores, cubiertas planas o espacio libre en viviendas unifamiliares). En caso de estar incorporada a la vivienda, no contabilizará como superficie construida, en las condiciones señaladas en el Art.6.2.16.7.e. Si el tendedero se sitúa en el interior de la vivienda, deberá contar con ventilación forzada y sus medidas libres no podrán superar la dimensión de 1.80 mts.
Art. 7.2.14 **Dimensiones de los huecos de paso.** Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de al menos 202 cm. de altura y 82,5 cm. de anchura. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso	Art. 7.2.14 **Dimensiones de los huecos de paso.** Toda vivienda dispondrá de una puerta de acceso de al menos 202 cm. de altura y 82,5 cm. de anchura. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas de acceso

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

a las piezas de las viviendas serán de 202 cm. de altura, de 625 mm. de anchura para los cuartos de aseo y 725 mm. para el resto de las piezas, incluido el cuarto de aseo completo.	a las piezas de las viviendas serán de 202 cm. de altura, de 625 mm. de anchura para los cuartos de aseo y 725 mm. para el resto de las piezas, incluido el cuarto de aseo completo.
Art. 7.2.15 **Altura libre del piso.** La altura libre mínima de piso en cada vivienda será de 2,50 metros. En cocinas la altura libre mínima podrá ser de 2,40 metros. No obstante, en vestíbulos, pasillos, cocinas, cuartos de aseo y tendederos, la altura libre de piso podrá reducirse en toda su superficie hasta 2,20 metros. En las restantes habitaciones esta altura también puede permitirse, siempre que no sobrepase, como máximo, el 30 % de la superficie útil mínima exigible, de la habitación en que se produzca la reducción de la altura mínima obligatoria. En viviendas en planta bajo cubierta, se permiten además, alturas comprendidas entre 1,50 y 2,20 m en una cuantía que no supere el 20% de la superficie útil mínima exigible de la habitación.	Art. 7.2.15 **Altura libre del piso.** La altura libre mínima de piso en cada vivienda será de 2,50 metros. No obstante, en vestíbulos, pasillos, cocinas, cuartos de aseo y tendederos, la altura libre de piso podrá reducirse en toda su superficie hasta 2,20 metros. En las restantes habitaciones esta altura también puede permitirse, siempre que no sobrepase, como máximo, el 30 % de la superficie útil mínima exigible, de la habitación en que se produzca la reducción de la altura mínima obligatoria. En viviendas en planta bajo cubierta, se permiten además, alturas comprendidas entre 1,50 y 2,20 m en una cuantía que no supere el 20% de la superficie útil mínima exigible de la habitación.
Artículo modificado por la ORDEN FOM/677/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca número 2.10	Artículo modificado por la ORDEN FOM/677/2011, de 2 de mayo, por la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca número 2.10

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

"Modificación de los artículos de los Títulos VI, VII y VIII de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.	"Modificación de los artículos de los Títulos VI, VII y VIII de las Normas Urbanísticas", en vigor desde el 28/05/2011.
Sección quinta: Exigencia de garaje-aparcamiento.	**Sección quinta: Exigencia de garaje-aparcamiento.**
Art. 7.2.16 **Dotación de Aparcamientos.**	Art. 7.2.16 **Dotación de Aparcamientos.**
1. En todo edificio de vivienda colectiva de nueva planta será obligatorio disponer, como mínimo, de una plaza por cada 100 m2 de superficie edificable y, en todo caso, una por cada vivienda o apartamento.	1. En todo edificio de vivienda colectiva de nueva planta será obligatorio disponer, como mínimo, de una plaza por cada 100 m2 de superficie edificable y, en todo caso, una por cada vivienda.
La provisión de plazas de aparcamiento es independiente de los garajes privados comerciales y de estacionamientos públicos.	La provisión de plazas de aparcamiento es independiente de los garajes privados comerciales y de estacionamientos públicos.
2. El Ayuntamiento, en suelo urbano consolidado, podrá eximir o reducir la dotación de aparcamiento exigible en aquellos edificios en los que concurran circunstancias derivadas de sus características dimensionales, la dificultad de acceso de vehículos, la afección a elementos catalogados, las características del viario o de la parcela y otras similares.	2. El Ayuntamiento, en suelo urbano consolidado, podrá eximir o reducir la dotación de aparcamiento exigible en aquellos edificios en los que concurran circunstancias derivadas de sus características dimensionales, la dificultad de acceso de vehículos, la afección a elementos catalogados, las características del viario o de la parcela y otras similares.
3. En concreto y en aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior se establece lo siguiente:	3. En concreto y en aplicación de los criterios señalados en el apartado anterior se establece lo siguiente:

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

-No serán exigibles más de dos plantas bajo rasante dedicadas a garaje para alcanzar él numero de plazas exigibles. -En parcelas de menos de 400 m2, se admitirá la construcción de un solo sótano, si con él se cubren el 50% de las plazas exigibles. -No será exigible la dotación de aparcamiento cuando la superficie del solar sea inferior a 300 m2, o cuando la fachada del edificio sea inferior a 8,00 metros. -Cuando, a juicio del Ayuntamiento de Salamanca, concurran las circunstancias señaladas en el artículo 7.3.5.13, relativo a los accesos al garaje. 4. Los edificios de viviendas con protección pública que incluyan locales comerciales, estarán eximidos de la dotación de aparcamiento correspondiente a dichos locales. 5. En el caso de rehabilitación de la edificación, no será exigible la dotación obligatoria de aparcamiento. **Sección sexta: Condiciones de las Residencias comunitarias.** Art. 7.2.17 **Condiciones de aplicación.** Las condiciones de aplicación a los edificios y locales destinados a Residencia	-No serán exigibles más de dos plantas bajo rasante dedicadas a garaje para alcanzar él numero de plazas exigibles. -En parcelas de menos de 400 m2, se admitirá la construcción de un solo sótano, si con él se cubren el 50% de las plazas exigibles. -No será exigible la dotación de aparcamiento cuando la superficie del solar sea inferior a 300 m2, o cuando la fachada del edificio sea inferior a 8,00 metros. -Cuando, a juicio del Ayuntamiento de Salamanca, concurran las circunstancias señaladas en el artículo 7.3.5.13, relativo a los accesos al garaje. 4. Los edificios de viviendas con protección pública que incluyan locales comerciales, estarán eximidos de la dotación de aparcamiento correspondiente a dichos locales. 5. En el caso de rehabilitación de la edificación, no será exigible la dotación obligatoria de aparcamiento. **Sección sexta: Condiciones de las Residencias comunitarias.** Art. 7.2.17 **Condiciones de aplicación.** Las condiciones de aplicación a los edificios y locales destinados a Residencia

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

Comunitaria son las mismas que para las viviendas colectivas cuando su superficie total construida no rebase los quinientos metros cuadrados, en cuyo caso les serán de aplicación las siguientes exigencias mínimas: -Ascensor, a partir de cuatro plantas de altura, incluida la baja. -Superficie mínima de salones y comedores: 1m²/plaza. En ningún caso la superficie del salón social podrá ser inferior a 20m², ni la del comedor a 25m².	Comunitaria son las mismas que para las viviendas colectivas cuando su superficie total construida no rebase los quinientos metros cuadrados, en cuyo caso les serán de aplicación las siguientes exigencias mínimas: -Ascensor, a partir de cuatro plantas de altura, incluida la baja. -Superficie mínima de salones y comedores: 1m²/plaza. En ningún caso la superficie del salón social podrá ser inferior a 20m², ni la del comedor a 25m².
CAP 7.7. **Usos en edificios existentes.** Art. 7.7.1 **Uso residencial.** 1. Grado de aplicación. Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación en inmuebles existentes edificados en base a Normativas Urbanísticas anteriores a la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca. 2. Condiciones generales. Cuando se produzcan transformaciones motivadas por un cambio de uso, segregación o agrupación de viviendas, cambio de distribución o reformas en acabados e instalaciones de viviendas existentes, serán de aplicación las condiciones que	CAP 7.7. **Usos en edificios existentes.** Art. 7.7.1 **Uso residencial.** 1. Grado de aplicación. Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación en inmuebles existentes edificados en base a Normativas Urbanísticas anteriores a la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca. 2. Condiciones generales. Cuando se produzcan transformaciones motivadas por un cambio de uso, segregación o agrupación de viviendas, cambio de distribución o reformas en acabados e instalaciones de viviendas existentes, serán de aplicación las condiciones que

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

se indican a continuación: 2.1.- Como regla general, en las transformaciones motivadas por un cambio de uso, segregación o agrupación de viviendas y cambio de distribución, serán de aplicación las condiciones Generales e Internas de las viviendas indicadas en las secciones segunda y cuarta del Capítulo 7.2. USO RESIDENCIAL, en el grado que se indica a continuación: - En lo relativo a lo señalado en la Sección segunda "Condiciones Generales de las viviendas": Será de aplicación todo el articulado que compone esta sección segunda con las siguientes puntualizaciones: • Si debido a los huecos existentes en la edificación no se pudiera alcanzar la condición de vivienda exterior con las exigencias marcadas en el Art. 7.2.3, se admitirá, para alcanzar dicha condición, que al menos dos estancias vivideras recaigan sobre los espacios indicados en dicho artículo. • Si existe un inmueble con circunstancias distintas a las indicadas anteriormente, se admitirá su uso residencial siempre y cuando el inmueble ya	se indican a continuación: 2.1.- Como regla general, en las transformaciones motivadas por un cambio de uso, segregación o agrupación de viviendas y cambio de distribución, serán de aplicación las condiciones Generales e Internas de las viviendas indicadas en las secciones segunda y cuarta del Capítulo 7.2. USO RESIDENCIAL, en el grado que se indica a continuación: - En lo relativo a lo señalado en la Sección segunda "Condiciones Generales de las viviendas": Será de aplicación todo el articulado que compone esta sección segunda con las siguientes puntualizaciones: • Si debido a los huecos existentes en la edificación no se pudiera alcanzar la condición de vivienda exterior con las exigencias marcadas en el Art. 7.2.3, se admitirá, para alcanzar dicha condición, que al menos dos estancias vivideras recaigan sobre los espacios indicados en dicho artículo. • Si existe un inmueble con circunstancias distintas a las indicadas anteriormente, se admitirá su uso residencial siempre y cuando el inmueble ya

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

tuviera la condición de vivienda y se pudiera demostrar con datos objetivos (licencias urbanísticas, escrituras, registro, catastro). • En cuanto al programa mínimo de vivienda se podrá, excepcionalmente y en base a las circunstancias del inmueble existente, permitir la supresión del tendedero y de la zona de almacenamiento. - En lo relativo a lo señalado en la Sección cuarta "Condiciones Internas de las viviendas": Será de aplicación todo el articulado que compone esta sección cuarta con las siguientes puntualizaciones: - Si debido a los huecos existentes en la edificación no se pudieran alcanzar las exigencias del Art. 7.2.11.4, 7.2.11.6, 7.2.11.7, 7.2.11.9 y 7.2.11.10 se justificará la situación, pudiendo el Ayuntamiento, según el grado de incumplimiento, admitir el estado existente. 2.2.- Como excepción, en viviendas existentes que no cumplan las Condiciones del uso Residencial indicadas en el Capítulo 7.2 se permitirá el cambio de distribución o la reforma de sus acabados e	tuviera la condición de vivienda y se pudiera demostrar con datos objetivos (licencias urbanísticas, escrituras, registro, catastro). • En cuanto al programa mínimo de vivienda se podrá, excepcionalmente y en base a las circunstancias del inmueble existente, permitir la supresión del tendedero y de la zona de almacenamiento. - En lo relativo a lo señalado en la Sección cuarta "Condiciones Internas de las viviendas": Será de aplicación todo el articulado que compone esta sección cuarta con las siguientes puntualizaciones: - Si debido a los huecos existentes en la edificación no se pudieran alcanzar las exigencias del Art. 7.2.11.4, 7.2.11.6, 7.2.11.7, 7.2.11.9 y 7.2.11.10 se justificará la situación, pudiendo el Ayuntamiento, según el grado de incumplimiento, admitir el estado existente. 2.2.- Como excepción, en viviendas existentes que no cumplan las Condiciones del uso Residencial indicadas en el Capítulo 7.2 se permitirá el cambio de distribución o la reforma de sus acabados e

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

instalaciones siempre y cuando los cambios y reformas no menoscaben las condiciones ya existentes.	instalaciones siempre y cuando los cambios y reformas no menoscaben las condiciones ya existentes. 3. Obras en edificios completos existentes. 3.1.- Definiciones: A efectos del uso residencial se entiende por: - Promoción completa: Conjunto edificatorio permanente realizado con una única licencia o por fases ejecutivas, caracterizado por la uniformidad tipológica, compositiva y material, pudiendo poseer diferentes accesos y zonas o elementos comunes. - Edificio completo: Cuerpo constructivo único y permanente que engloba elementos comunes y las fincas que de ellos participan para el fin que fueron concebidas, de manera que resultan técnica y funcionalmente independientes, al margen de su distribución espacial, registral o catastral, así como si forman parte o no de una promoción completa. 3.2.-Obras en edificios completos Se definen las siguientes actuaciones en edificio existentes no contempladas en el Art. 7.2.2: 3.2.1.- Rehabilitación

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

	energética de fachadas y/o cubiertas: son aquellas actuaciones cuyo objeto es la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios, que se regulan de acuerdo a lo recogido en el Cap. 8.24. 3.2.2.- Mejora de accesibilidad y supresión de barreras: son aquellas actuaciones dirigidas a facilitar el uso de los edificios mediante su adecuación a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Cuando de manera justificada sea necesaria la ocupación del suelo, subsuelo y/o vuelo, ésta no será tenida en cuenta a efectos de edificabilidad u ocupación, debiendo ajustarse a lo establecido en la Ordenanza municipal reguladora de las condiciones para la instalación de ascensores en edificios existentes de carácter residencial. 3.2.3.- Rehabilitaciones no energéticas de fachadas: son aquellas obras de mantenimiento, reforma o rehabilitación del acabado exterior de uno o varios paramentos verticales de un edificio completo, con las siguientes condiciones. 3.2.4.- Rehabilitación no energética de cubiertas: son aquellas obras de mantenimiento, reforma o rehabilitación del acabado exterior total o parcial de la cubierta de un edificio completo.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

	Para las rehabilitaciones no energéticas de fachadas y cubiertas se tendrá en cuenta además, las siguientes consideraciones: • Se podrán realizar aumentos del espesor del acabado de hasta 10 cm. • No se producirán alteraciones de la alineación, superficie computable, superficie construida o superficie útil del edificio de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.24.6. • Cuando se actúe en cuerpos salientes, la altura libre hasta la rasante exterior no podrá ser inferior a 2,75 m en ningún punto. El aumento de espesor no será tenido en cuenta a efectos del vuelo máximo. • En edificios que posean viviendas en planta baja, se podrá prolongar el espesor del acabado vertical hasta quedar a 15 cm de la rasante exterior. Cuando las aceras posean un ancho menor de 1,80 m, el espesor máximo será de 5 cm. • En actuaciones en patios la reducción de la distancia entre paramentos opuestos será como máximo del 10%, manteniendo una

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

	dimensión mínima de 2,00 m. • Las actuaciones deberán mantener la homogeneidad de las fachadas o cubiertas en su diseño y composición.

12. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN

12.1. Necesidad de Trámite ambiental

De acuerdo con lo establecido con el art. 52.bis de la LUCyL. *"Conforme a la legislación básica del estado en la materia, serán objeto de evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento general, incluidas sus revisiones y modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente"*, señalando en sus diferentes apartados las condiciones necesarias. De igual manera se expresa el art. 157.2 del RUCyL.

En nuestro caso, consideramos que no es necesario un nuevo trámite ambiental ya que la modificación propuesta, como puede comprobarse fácilmente tanto en la breve justificación de los apartados anteriores como en el resto del presente documento, no se encuentra en ninguno de los casos contemplados en el art. 52.bis.1.b) de la LUCyL. (o su equivalente del art. 157.2 del nuevo texto RUCyL) ya que:

- No clasifica en ningún caso suelo urbano o urbanizable, y por lo tanto, no lo hace con suelos no colindantes con el suelo urbano de población existente.

- No realiza ninguna observación, y por lo tanto, no modifica la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico de protección natural.

- No realiza actuaciones, y por lo tanto no modifica la clasificación del suelo en Espacios Naturales Protegidos o en espacios de la Red Natura 2000.

- Como ya se había mencionado en el punto primero, al no clasificar suelo urbano ni urbanizable, tampoco se incrementa en más de un 20% la superficie conjunta de los mismos respecto a la ordenación vigente.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

El Decreto- Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, aclara la tramitación de este procedimiento en cuanto a los estudios de detalle. En su capítulo IV Medidas en materia de sostenibilidad ambiental indica:
"Artículo 12. Modificación del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Se modifica el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en los siguientes artículos:

Uno. Se añade un apartado 2 al artículo 50, que tendrá la siguiente redacción:

«2. Los siguientes planes no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente, y por lo tanto no deben ser objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:

[…]

b) Modificaciones de instrumentos de planeamiento vigentes, que no estén dentro de los supuestos previstos en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, y que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

– Modificaciones del planeamiento general que afecten únicamente a suelo urbano, siempre que en su ámbito de aplicación no existan valores ambientales con normativa específica y que el instrumento de planeamiento general que modifican haya sido sometido a evaluación ambiental.

– Modificaciones que afecten al grado o condiciones del Catálogo de Protección de inmuebles, en cualquier clase de suelo.

– Modificaciones de instrumentos que consistan en la desclasificación de suelo urbano o urbanizable que pase a ser suelo rústico, así como en suelo rústico común que pase a ser suelo rústico protegido".

En el presente caso se trata de una modificación de planeamiento general que afecta únicamente a las consideraciones del uso residencial definidas para las ordenanzas del suelo urbano, no existiendo valores ambientales con normativa específica. El Plan General de Ordenación Urbana Revisión-Adaptación 2004 incorporó un informe medioambiental para su tramitación.

El Dictamen medioambiental sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca promovido por el Ayuntamiento de Salamanca fue publicado en BOCYL nº 221 de

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

fecha 16 de noviembre de 2005. El dictamen medioambiental no hace referencia específica a que las modificaciones del plan precisen de un especial estudio.

Los parámetros recogidos en esta modificación no produce afecciones ambientales relevantes al municipio por lo que no se estima necesaria una tramitación específica ambiental, al no producir efectos significativos sobre el medio ambiente.

12.2. Afecciones en el Catálogo y Normativa de Protec. del Patrimonio Arqueológico

Como puede observarse por los apartados anteriores, ni el objeto ni el contenido de la modificación propuesta tiene repercusión alguna sobre el Catálogo y normativa de protección del patrimonio arqueológico que se encuentra regulado en el capítulo 4.5 “Áreas y Yacimientos Arqueológicos”, del Título IV “Normas de protección del Patrimonio Cultural y Natural. Catálogo”, de las Normas Urbanísticas de la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca vigente, ni sobre su Catálogo de Elementos Protegidos y Áreas Arqueológicas.
En conclusión, se considera que la modificación puntual propuesta, no modifica en ningún caso la normativa incluida en el capítulo 4.5 “Áreas y Yacimientos Arqueológicos” , del Título IV “Normas de protección del Patrimonio Cultural y Natural. Catálogo”, de las Normas Urbanísticas de la Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca vigente, ni en el Catálogo de Elementos Protegidos y Áreas Arqueológicas de la vigente Revisión - Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca.

12.3. Normativa en Materia de Protección Civil

Las cuestiones relativas a la normativa objeto de análisis de protección civil se consideran relacionadas con el planeamiento general que, para la ciudad de Salamanca resultó aprobado en 2007, y no de esta modificación puntual cuyo objeto está perfectamente definido en el documento en tramitación.

Por lo tanto, dado el carácter puntual y el objeto de la presente Modificación, se considera que la misma no se ve afectada por ninguno de los conceptos relativos a la normativa vinculada a la protección civil.

No obstante lo anterior se señala a continuación una relación de los riesgos mencionando la normativa de aplicación:

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

NATURALES:	
►Inundaciones: (INUNCYL) publicado en BOCYL de fecha 3 de marzo de 2010.	►Ley de Aguas RDL 1/2001 (Art. 25.4) /RD 849/1986 Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Art. 14).
►Incendios forestales.	►ORDEN MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León.
►Sismos.	►REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07).
►Desprendimientos y movimientos de tierras.	►INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA —(1988): Catálogo Nacional de Riesgos Geológicos. Ingeniería GeoAmbiental. Madrid. —(1991): Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León. Mº de Industria y Energía. Madrid.
►Condiciones climatológicas tales como heladas, nieblas y nevadas.	►.....
TECNOLÓGICOS:	
►Nucleares.	►Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.
►Transporte de mercancías peligrosas tanto por carretera como por ferrocarril.	►REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
►Almacenamiento de sustancias peligrosas, bien en establecimientos SEVESO o en otro tipo de establecimientos.	►Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. Quedan sometidas a la presente Ley todas las actividades, instalaciones o proyectos, de titularidad pública o privada, susceptibles de ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes).

12.4. Cumplimiento del Art. 5 de la ORDEN FYM/238/2016

a) Dado que los elementos citados en los apartados de la letra b) del art. 3 no existen en el ámbito de la modificación propuesta ni producen servidumbres acústicas, no serán exigibles estos informes para esta Modificación.

b) Dado que la modificación propuesta no afecta, como se ha justificado previamente, a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos delimitados por la administración competente, no es necesario el informe de la Agencia de Protección civil.

c) La modificación que se propone no afecta al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, por lo que no es exigible el informe del Ministerio de Industria, Energía y turismo.

d) La modificación no afecta a zonas de servidumbre ni policía del dominio público hidráulico, por tanto, no es necesario informe de las confederaciones hidrográficas.

12.5. Cumplimiento del Art. 169 del RUCYL

A continuación se justifica el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 del RUCyL., de una forma resumida, dado que con mayor detalle se ha justificado en los apartados anteriores:

- Su conveniencia e interés público se basa, como ya se ha indicado y justificado anteriormente, en la intención de adaptar mediante ligeras adaptaciones del texto normativo aprobado, subsanando las problemáticas, deficiencias y/o

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

desactualizaciones que se han detectado con los años de vigencia, procurando aclarar y homogeneizar dichos conceptos, haciendo coincidir con las necesidades de la situación actual.

- Las determinaciones que se alteran, se consideran perfectamente identificadas, en el apartado de "Conclusión-Propuesta" de este documento al detallar concretamente las modificaciones propuestas, en forma de texto comparado con las señaladas por la Revisión-Adaptación del PGOU de Salamanca vigente.

- Por el objeto del tema, es claro que no existen influencias ni en el modelo territorial ni en la ordenación general vigente, al tratarse de cuestiones conceptuales puntuales.

12.6. Cumplimiento del Art. 170 del RUCyL

El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobado definitivamente en 2007 está adaptado a la LUCyL, por lo que las modificaciones que afecten únicamente a la ordenación detallada, serán aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento.

La presente modificación no tiene por objeto la alteración de ninguna de las siguientes determinaciones de ordenación general recogidas en el Art. 80 del mismo RUCyL:

- Objetivos y propuestas de ordenación.
- Clasificación del suelo.
- Sistemas generales de vías públicas, servicios urbanos espacios libres públicos, equipamiento y espacios protegidos.
- Catalogación de los elementos que deban ser protegidos, conservados o recuperados.
- Reservas para ampliar los patrimonios públicos de suelo.
- Las unidades urbanas en el suelo urbano consolidado.
- Los parámetros de ordenación general de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable.
- Las normas de protección de cada categoría de suelo rústico.

Tampoco se modifican determinaciones de ordenación general potestativas de acuerdo al Art. 91 del RUCyL dado que no se alteran las definidas para los planeamientos de desarrollo.

Por todo ello, la presente modificación afecta únicamente a la ordenación detallada del vigente Plan General de Ordenación Urbana.

12.7. Cumplimiento de la no aplicación del Art. 173 del RUCYL

El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca define la edificabilidad de forma numérica y no volumétrica.

CV: BOCYL-D-13112026-220-54

Ayuntamiento de Salamanca

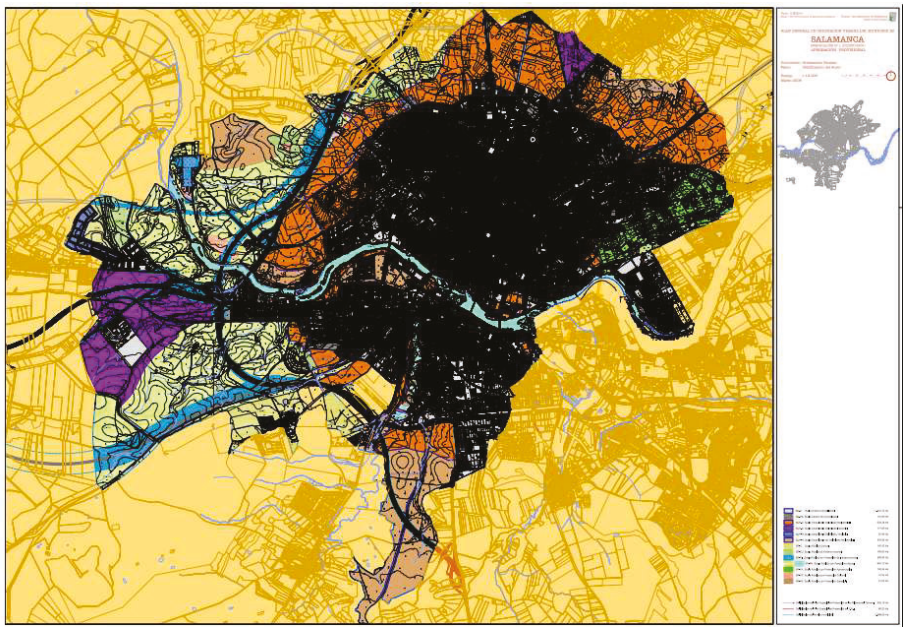
El presente documento no varía el número de plantas ni su edificabilidad numérica o volumétrica.

Además, al no variar los metros cuadrados construibles, no es necesario hacer un aumento de las reservas de suelo para dotaciones.

Es por esto que no se considera de aplicación el Art. 173 del RUCyL.

13. RESUMEN EJECUTIVO

El ámbito afectado por la alteración de la ordenación es el término municipal completo, independientemente de la clasificación del suelo. Se adjunta plano del término municipal de Salamanca del Plan General de Ordenación Urbana (Plano 1-OG):



En cuanto al alcance de la modificación se trata de adecuar los capítulos del PGOU que regulan el uso residencial (Cap. 7.2 y Cap. 7.7) a la realidad del momento sin un nuevo planteamiento, sino de la adaptación del existente.

En Salamanca a Octubre de 2026.

Fernando González Rodríguez. Arquitecto. Ayuntamiento de Salamanca

CV: BOCYL-D-13112026-220-54